

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1364/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัทซัมมิทออยล์ จำกัด	โจทก์
	นายประกอบ รังษีกาญจน์ส่อง	จำเลย
	นายประกอบ รังษีกาญจน์ส่อง จำเลย	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า คดีนี้ โจทก์ฎีกา แต่เนื่องจากจำเลยถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2528 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2 ปี 2 เดือนแล้ว และจำเลยจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้โปรดเร่งพิพากษาให้คดีถึงที่สุดก่อนการประกาศพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา บริษัทซัมมิทออยล์ จำกัด ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 วรรคหนึ่ง และมาตรา 268 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 266 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดต่างวาระ เรียงกระทงลงโทษ ตามมาตรา 357 วรรคหนึ่ง จำคุก 5 ปี ตามมาตรา 268 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 266 จำคุก 10 ปี รวม

จำคุก 15 ปี ฯลฯ รัฐบาลกลางให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 5,320,930 บาท แก่ผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับข้อหาใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268,266 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 128)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 143)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ